

0059938-14.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 320/2016 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA e ODIVALDO NASCIMENTO LISBOA, ambos qualificados nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0059938-14.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0059938-14.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 320/2016 - 4º Distrito Policial - Consolação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA e ODIVALDO NASCIMENTO LISBOA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 13 de junho de 2016, por volta das 16h00min., na Rua Vinícius de Moraes, Consolação, nesta cidade e comarca de São Paulo, traziam consigo, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, o primeiro (Odivaldo), 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, e, o

segundo (Leonardo), 46 (quarenta e seis) invólucros plásticos contendo cocaína, substância essa considerada entorpecente e que causa dependência física e psíquica, assim agindo ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24.03.2020 (fls. 175).

O processo foi suspenso em relação ao corréu ODIVALDO, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 175).

Quanto ao corréu LEONARDO, este foi citado pessoalmente, apresentou defesa por escrito, e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado.

Na fase do art. 402, as partes nada requereram.

Após, as partes apresentaram alegações finais orais, oportunidade em que ambas pleitearam a absolvição por insuficiência probatória.

Fundamento e Decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é improcedente.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64).

Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso dos autos, a prova oral não trouxe a segurança necessária quanto à efetiva prática delituosa. Isso porque somente foi ouvida uma testemunha, policial militar, que não se recordou da ocorrência. O outro policial militar que realizou a abordagem e prisão em flagrante do acusado não foi localizado para ser ouvido em juízo.

O réu, por sua vez, negou o crime, afirmando que é usuário de crack e compareceu ao local (viaduto na Avenida Angélica) para comprar uma pedra da droga. Antes de conseguir comprar o entorpecente foi abordado e preso.

Diante desse cenário, entendendo que, no caso concreto, não foram coligidos em juízo elementos cabais e seguros quanto a caracterização do crime, impondo-se o desfecho de improcedência.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado LEONARDO MIRANDA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita, e assim o faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O acusado encontra-se preso por outro processo, nada havendo que se deliberar sobre tal matéria.

Órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com todas as anotações e comunicações de praxe.

Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA